

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068104-47.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE PETRÓPOLIS

UNIÃO FEDERAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE, COM NECESSIDADE DE INSUMO, A FIM DE OBTER MELHORA DO QUADRO CLÍNICO - CABE AO JUIZ A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES, INCLUSIVE MEDIANTE SEQUESTRO DE VALORES DO DEVEDOR - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO GRADATIVA ANTES DA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - SEGURANÇA CONCEDIDA

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar o ato impugnado, determinando a suspensão de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, como meio de concretização da tutela de urgência ante a ausência de prova de risco de morte que justifique a medicação extrema, sem antes serem tentadas outras medidas menos severas. Sem custas ante a isenção de que goza a Fazenda Pública. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5068104-47.2024.4.02.5101**510014726417 .V5****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068104-47.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE PETRÓPOLIS**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela União contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Petrópolis, nos autos do processo nº 5004888-34.2023.4.02.5106 (Evento 96), nos seguintes termos: "*4. Ad cautelam, expeça-se RPV em desfavor da União no valor de 20 salários mínimos, com anotação de bloqueio para saque, para assegurar a aquisição direta do medicamento pela autora em caso de descumprimento do item 1 do despacho do ev. 60.*"

Sustenta a impetrante, em síntese, a impossibilidade de determinar a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, especialmente sem a oitiva da União, razão pela qual requer a concessão de liminar para suspender a expedição da RPV.

Liminar indeferida no Evento 3.

Manifestação do MPF no sentido de denegação da segurança (Evento 14).

O juízo impetrado prestou informações no sentido de que "a simples expedição da requisição não implica qualquer prejuízo à ré. Evidentemente, acaso demonstrado o cumprimento da obrigação e o fornecimento da medicação pela União, o saldo requisitado será restituído" (Evento 11).

É o relato do necessário.

VOTO

Na hipótese vertente, foi concedida a antecipação de tutela recursal nos autos do processo 5121822-90.2023.4.02.5101, em 07/03/2024.

A partir daí, desde 11/03/2024 (Evento 60 do processo originário 5004888-34.2023.4.02.5106), o juízo de origem vem tentando dar cumprimento à decisão.

Ante o não cumprimento da tutela, determinou-se a expedição de RPV em desfavor da União no valor de 20 salários mínimos, **com anotação de bloqueio para saque**, para assegurar a aquisição direta do medicamento pela autora em caso de descumprimento.

A regra constitucional sobre precatório/RPV não é absoluta e pode ceder espaço, em juízo de ponderação, ao direito à saúde, que demanda efetiva e imediata tutela jurisdicional:

"A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à CF. Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes." (AI 553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009.)

Nesse mesmo sentido, o STF já decidiu que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Assim, em caso de "obrigação de fazer", como no presente caso, de fornecimento de insumo em matéria de saúde, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal [STF. Plenário.RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866)].

Em arremate, destaco que o STJ há muito sedimentou, em tese de recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 84), que é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo. Deve-se concluir que, em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o segundo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Portanto, o cumprimento da tutela deve ocorrer pelos meios executivos a disposição do juízo, sejam indiretos, como a cominação de astreintes, ou diretos, como o sequestro (bloqueio) de valores do devedor em última medida, quando as ferramentas menos drásticas se mostrarem ineficazes.

Como primeira medida diante do descumprimento da tutela, o juízo de origem determinou a expedição de RPV, a qual se configura como medida de extrema excepcionalidade antes do trânsito em julgado da demanda.

Conforme destacado, **o STJ**, por meio do Tema 84, em matéria de saúde pública, deve-se adotar um escalonamento de medidas executivas sendo, inclusive, permitido o bloqueio e sequestro de verbas públicas se outras medidas não forem suficientes. Neste ponto, importante destacar que o bloqueio não se confunde com a expedição de RPV ou precatório.

Entretanto, no caso, como primeira medida, o juízo impetrado determinou logo a expedição da RPV, sem a adoção de qualquer medida pretérita, como a cominação de astreintes seguida do sequestro de valores do devedor.

Saliento que no Pedido de Providências nº 0004848-88.2022.2.00.0000, o **CNJ** recomendou aos magistrados que, ao prolatarem decisão de sequestro de verbas públicas, encaminhem o teor da ordem judicial diretamente ao Secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia.

Em seu voto, o relator do pedido, o Conselheiro Presidente Humberto Martins destacou que, em se tratando de decisões que determinem o sequestro de valores da Fazenda Pública, em especial as decisões de natureza provisória, que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico pelo Poder Público, "(...) ***não deve ser adotada a prática de encaminhar a ordem ao presidente do Tribunal, como se estivesse submetendo precatórios e requisições de pequenos valores (RPV).*** A ordem de sequestro, portanto, deve ser encaminhada diretamente à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia pelo magistrado prolator da decisão, a quem compete, inclusive, a adoção de outras medidas que entender cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão."

Ademais, cabe observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.161 da repercussão geral, principalmente no que tange à escolha de preferência ou escolha de marca específica pela parte autora do insumo.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar o ato impugnado, determinando a suspensão de expedição de **RPV** antes do trânsito em julgado, como meio de concretização da tutela de urgência ante a ausência de prova de risco de morte que justifique a medicação extrema, sem antes serem tentadas outras medidas menos severas. Sem custas ante a isenção de que goza a Fazenda Pública. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Intimem-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. É como voto.

5068104-47.2024.4.02.5101

510014726416 .V7